行政法 第五堂 筆記

本堂主題

授權明確性考題演練（續）、行政裁量（定義 / 裁量瑕疵 / 裁量縮減至零 / 裁量基準與個案裁量）、判斷餘地（定義 / 釋字 553 判斷標準 / 判斷瑕疵 / 常見有判斷餘地情形）

一、授權明確性考題演練（續）

考題 1：懲治走私條例案（釋字 680）

項目	內容
事實	甲乙丙走私，依懲治走私條例 §2 及行政院公告處罰
爭點	§2 授權行政院公告管制物品項目及數額 → 授權是否明確？
軌道選擇	懲治走私 ＝ 裁罰性 → 嚴格審查標準
大前提	釋字 522：目的 / 內容 / 範圍需**明示**於授權條款 ＋ 人民可**預見**行為可罰
涵攝	§2 全部委由行政院公告，未規定目的、未就管制物品應考量因素規定，須從公告始能知悉可罰範圍
結論	✗ 授權不明確 → 違憲

考題 2：人民團體法 §58（105 年高考法制）

項目	內容
事實	人民團體法 §58 授權主管機關「停止理監事職權」
關鍵	需先獨立判斷「停止職權」是否具裁罰性 → 再選軌道
授權條款辨識	「違反法令」即隱含授權規定（非典型格式，需自行辨別）

授權明確性答題三步驟

```
第一洞：判斷授權規範是否具裁罰性
      ↓
第二洞：選軌道（裁罰性 → 嚴格 / 非裁罰性 → 寬鬆）
      ↓
第三洞：用釋字 522 大前提，比對授權條款是否明確
```

> 📌 記得用**釋字 522**帶出雙軌大前提

二、行政裁量

（一）為何接在依法行政之後教

邏輯脈絡	說明
依法行政	法律控制行政
法律有時而窮	不可能規範行政每個面向
需給機關自主空間	配合個案做出最佳決定

> 行政機關的兩個自主空間：
>
> 1. **法律效果的選擇** → 裁量空間
> 2. **涵攝的判斷** → 判斷餘地

（二）行政裁量的定義

項目	說明
定義	機關在該當構成要件後，針對「是否發生法律效果」＋「發生何種法律效果」的思考空間
本質	法律效果的選擇
辨識關鍵字	「得」→ 選擇（裁量）；「應」→ 必須（羈束）
注意	無「得」字也可能有裁量空間（如罰鍰範圍 600–1800）

（三）裁量瑕疵（三種）⭐ 重要考點

> ⚠ 裁量瑕疵 ＝ 違法 → 可撤銷

瑕疵類型	定義	特徵關鍵字	舉例
裁量逾越	超越法定裁量範圍（含法律原則界限）	超出範圍、違反比例原則	罰鍰 700–900，卻開 1000；不分情節一律最高額（違反比例原則）
裁量怠惰	有裁量權卻不行使，想都不想	**凡**、**一律**	不論違規程度，凡查獲一律處最高額
裁量濫用	行使裁量權但參雜法定**外**之動機	法外目的、報仇、政治考量	交通開單目的應為安全，卻為報仇而開

口訣速記

```
逾越 → 太超過（法條或比例原則的界限）
怠惰 → 不用腦（凡、一律）
濫用 → 用錯心（法外目的）
```

考古題演練

題 1：兒少福利法虐童案（209 頁）

項目	內容
法條	兒少權益保障法 §49 + §97（6 萬–30 萬）
事實	A 市因虐童事件頻傳、觀感不佳 → 下令**凡**虐待經查證屬實，**一律**處最高額並公布姓名
瑕疵辨識	① **怠惰**：「凡」+「一律」→ 未審酌個別情狀
	② **濫用**：為回應「觀感不佳」→ 法外目的（應為兒少安全）
	③ **逾越**：不分青紅皂白都最高額 → 違反比例原則
結果	三種瑕疵一次齊發（怠惰 + 濫用 + 逾越）

> 📌 **答題篇幅提醒**：按配分對應篇幅，25 分題有 4 個子問題（概念 + 種類 + 瑕疵類型 + 實例），每個約 6 分份量

題 2：酒駕凡一律最高額案（211 頁）

項目	內容
事實	通函所屬機關：酒後駕車凡超過標準者，一律處最高額 9 萬元
瑕疵	**怠惰**（凡、一律）＋ **逾越**（預設立場違反比例原則）

題 3：電子遊戲場管理條例案（108 年高考）

項目	內容
事實	甲普通級遊戲場擺設限制級機具，A 函處 20 萬 + 限期改善，B/C/諸函持續罰款未廢止
關鍵	需看**參考法條** §25：屆期未改善 → 法律效果僅有「廢止」
A 函	☑ 合法（處最低額 + 限期改善）
B/C/諸函	✗ **裁量逾越** — 法律效果應為廢止，卻持續罰款，逾越法條明文界限

> ⚠ **注意**：有些題目需看**參考法條**才能發現瑕疵，在考場上務必把法條看完

（四）裁量縮減（裁量收縮至零）

基本概念

項目	說明
定義	裁量空間因個案發展，選項配合**適合性**篩選而減少
裁量縮減至零	選項縮減到只剩一個 → 機關「得」變成「應」
法律效果	機關有做出特定行為之義務；人民有請求權
法條依據	行政訴訟法 §200 第 3 款 vs 第 4 款

行政訴訟法 §200 對照

款別	情形	效果
第 3 款	事證明確 → 機關無選擇空間（裁量縮減至零）	法院可判命機關作成**特定內容**之處分
第 4 款	涉及行政裁量（仍有選擇空間）	人民不能要求特定內容

縮減原因 ＝ 適合性

```
裁量為何縮減？
      ↓
因為部分選項在個案中不適合（適合性原則）
      ↓
配合個案事實，刪除不適合選項
      ↓
可能縮減至零
```

經典例子：土壤汙染整治法 §15（八個選項）

- 命停止、調查汙染、提供飲水、設立告示、會同調查、**疏散民眾**、移除汙染物、其他
- 當汙染嚴重危及人命 → 只有「疏散民眾」適合 → 裁量縮減至零

判斷縮減標準 — 釋字 469 ⭐

參數	內容	說明
危害迫切程度	人民權益所受侵害的危險有多迫切	越迫切 → 能選的越少
可預見性	公務員對損害發生是否可得預見	越能預見 → 越應介入
仰賴公權力	侵害防止是否須仰賴公權力	非個人可排除 → 機關不可迴避
可達成性	是否可達成目的	目的無法以個人努力避免

> 📌 考試寫到裁量是否縮減時，**一定要引用釋字 469** 的參數描述事實

灰狗咬人案（李建良文獻，216 頁）

項目	內容
事實	甲被**路人**飼養的灰狗咬傷，申請沒入該狗，經拒絕
法條	動物保護法 §32 第 1 項第 3 款：「**得**」沒入 → 要 / 不要兩種選項
分析	路人 ＝ 再也不會碰面 → 危害程度低 → 無法讓裁量縮減至零
結論	否准沒入並非違法（裁量空間未縮減）

判斷流程（李建良學者）

```
步驟一：確認機關有裁量權限 ＋ 案件合乎構成要件
      ↓
步驟二：探求規範授權目的 → 哪個手段配合目的（適合性）
      ↓
步驟三：有無長久慣行 → 行政自我拘束原則
      ↓
步驟四：法律不能或事實不能 → 排除不可行選項
```

（五）裁量目的與裁量基準

裁量的目的：個案正義

概念	說明
個案正義	讓機關配合個案做出最佳選擇
問題	各員警認知不同 → 因人設事 → 違反平等原則
解決	上級機關制定**裁量基準**（行政規則）控制裁量

個案裁量 vs 一般裁量

比較	個案裁量	一般裁量（裁量基準）
主體	個別承辦員警 / 機關	上級機關
目的	實現個案正義	確保公平一致

性質 法律效果的個案選擇 行政規則（裁量基準）

原則與例外

```
原則：遵守裁量基準（一般裁量優先）
      ↓
例外：裁量基準違法 → 個案裁量優於一般裁量
      → 同時不違反自我拘束原則（違法慣例不值得遵守）
```

> ⚠ **選擇題常考**：個案裁量 vs 一般裁量的優先順序

考古題：大客車違規處罰標準案（215 頁）

項目	內容
事實	甲未依法申請經營大客車運輸，二次違規
裁量基準	處罰標準規定：凡第二次起，每次處最高額 15 萬元
參考法條	公路法 §77 第 2 項：5 萬–15 萬
問題本質	表面問「處分是否合法」→ 實質問裁量基準是否違法
分析	裁量基準「凡第二次起處最高額」→ 未通盤考量情節 → 違反比例原則 → 裁量基準違法
結論	應回歸個案判斷 → 個案裁量優於一般裁量 → 15 萬處分違法

裁量總結

```
裁量＝法律效果的選擇
    ├─ 考點一：裁量瑕疵（逾越 / 怠惰 / 濫用）
    ├─ 考點二：裁量縮減至零（釋字 469 參數）
    └─ 考點三：裁量基準違法 → 個案裁量優先
```

三、判斷餘地

（一）定義與概說

項目	說明
定義	機關將法令**適用**於具體事件之際（涵攝），法院基於功能最適原則，例外尊重機關判斷的空間
位置	表現在**涵攝**（事實套用到法律）的環節上
與裁量之區別	裁量 ＝ 法律效果選擇 ≠ 判斷餘地 ＝ 涵攝判斷
性質	例外狀態（原則上法院可全面審查）

原則 vs 例外

	說明
原則	法院對機關決定做事後且**全面**審查（事實認定 / 法律解釋 / 涵攝 / 效果選擇）
例外	涵攝涉及高度專業 → 法院尊重機關判斷 → 判斷餘地

（二）判斷餘地的由來

理由	說明
功能最適	把對的事交給對的人（專業的涵攝由專業機關判斷）
能力限制	法院對某些專業領域缺乏充分確認能力
舉例	建築物是否有危害公安？電影是否危害青少年？→ 太專業

（三）考試的兩種問法

問法	翻譯
「對此涵攝有無**判斷餘地**？」	直接問 → 有無判斷餘地
「法院對此案件的**審查密度**為何？」	間接問 → 有判斷餘地＝放寬；無判斷餘地＝從嚴（正常）

> 📌 看到「審查密度」→ 背後就在問判斷餘地

考題對照

年度 / 出處	問法	涵攝內容
102 年司特	「行政法院應尊重其判斷餘地」	大陸配偶說詞有無重大瑕疵
104 年律師	「其審查密度為何」	房屋標準價格的涵攝
藥害救濟案	「其享有判斷餘地」	常見可預期的藥物不良反應

（四）判斷標準 — 釋字 553 ⭐⭐ 核心

> 📌 怎麼判斷有沒有判斷餘地？→ **釋字 553**
>
> 553 提出的是「參數」（非構成要件），需**個案判斷**

參數一：事件性質

方向	情形	效果
⬇ 傾向無判斷餘地	侵害人民基本權越重	越嚴格審查
⬆ 傾向有判斷餘地	涉及科技、環保、醫藥、能力測驗等**專業**事項	尊重機關

參數二：決定結構

結構	判斷餘地傾向	說明
獨任制（機關首長單獨決定）	⬇ 較低	一人智慧 ≦ 三法官，無需特別尊重
合議制（委員會）	⬆ 較高	人選多元、想法齊全
獨立機關（如 NCC）	⬆ 最高	更應尊重

553 的兩大部分

```
釋字 553
├── 第一部分（括號 1~2）：判斷餘地是否存在
│    ├── 事件性質（侵權程度 vs 專業程度）
│    └── 決定結構（獨任制 vs 合議制 vs 獨立機關）
│
└── 第二部分（括號 3~6）：判斷瑕疵的審查標準
     ├── 3. 法律程序是否踐行
     ├── 4. 涵攝有無錯誤（事實是否存在）
     ├── 5. 法律概念解釋有無違背解釋法則
     └── 6. 其他概括規定
```

（五）判斷瑕疵（≠裁量瑕疵）

比較	裁量瑕疵	判斷瑕疵
位置	法律效果的選擇	涵攝以外的部分
意涵	選錯效果	有判斷餘地，但其他地方違法
例如	逾越 / 怠惰 / 濫用	程序違法 / 事實不存在 / 法律解釋錯誤

判斷瑕疵的兩大類

類別	內容
程序合法性瑕疵	應遵守的法律程序未踐行
實體合法性瑕疵	事實不存在、法律解釋違背解釋法則

> ⚠ 就算有判斷餘地，法院仍應審查：
> ① 大前提（法規解釋）是否正確
> ② 小前提（事實）是否存在
> → 只有中間的**涵攝**才不審

（六）常見有判斷餘地的情形（實務與學說整理）

1. 多元組成的判斷

項目	說明
代表	教師升等（釋字 462）

流程 學者專家先行審查 → 報請教師評審委員會 → 除非有專業理由推翻 → 應尊重其判斷
理由 合議制結構 ＋ 專業判斷 → 符合 553 兩個參數

2. 屬人性的判斷（很吃判斷者個人屬性）

類型	說明	依據
考試決定	閱卷委員評分 → 尊重其學術判斷	釋字 319
但書	申論題有判斷餘地 ≠ 簡答題（有標準答案 → 可審查）	北高行 101 年判字 732 號
人事考評	長官對部屬的能力績效判斷 → 高度主觀性 → 尊重	最高行 94 年判字
地方自治事項	里長延選是否有「特殊事故」→ 地方專業 → 尊重	釋字 553 本身

> ⚠ **不確定法律概念 ≠ 一定有判斷餘地**
> 553 自己說要看事件性質，不是看法條用語

3. 專業預測

項目	說明
代表	環境影響評估
特色	對未來的預測，人類預見能力有限 → 法院傾向尊重
但書	仍可能有**判斷瑕疵** → 事實未調查就做結論 → 違法

環評判斷瑕疵案（高等行政法院 92 年訴更字 35 號）

項目	內容
事實	開發計畫距淨水場僅 1 公里，但機關未與水利署聯繫、未現場勘查
結果	環評雖有判斷餘地，但建立在虛假事實上 → 判斷瑕疵 → 違法
教訓	有判斷餘地 ≠ 吃無敵星星；事實不存在仍可撤銷

（七）考古題演練

題 1：104 年律師 — 房屋標準價格（228 頁）

項目	內容
問題	法院對不動產評價委員會所定標準價格之審查密度為何？
553 分析	
事件性質	課稅 → 侵害不顯著 ✗；房屋評定涉專業（地段、景觀等）✓
決定結構	不動產**審議委員會** → 合議制 ✓
結論	傾向有判斷餘地 → 審查密度放寬
注意事項	縱有判斷餘地，仍須審查判斷瑕疵（程序 + 實體）

題 2：102 年司特 — 大陸配偶居留案（227 頁）

項目	內容
事實	大陸配偶甲經面談，認定雙方不同居、說詞有重大瑕疵 → 廢止居留
問題	內政部主張「說詞有重大瑕疵」涵攝有判斷餘地？
553 分析	
事件性質	涉及婚姻 / 家庭權 → 侵害嚴重 ⬇；說詞有無瑕疵不涉專業 ⬇
決定結構	內政部移民署 → 獨任制 ⬇
結論	❌ 無判斷餘地 → 內政部主張無理由

題 3：藥害救濟案（230 頁）

項目	內容
問題	「常見可預期之藥物不良反應」的涵攝有無判斷餘地？
553 分析	
事件性質	救命錢 → 侵害不低 ⬇；藥物反應判斷 → 涉及醫藥專業 ⬆
決定結構	題目未點明 → 比較模糊
結論	傾向有判斷餘地（專業性較高；食物趨勢傾向尊重機關）

四、本堂體系總整理

```
行政法總論
├── 依法行政（法律控制行政）
│    ├── 法律優位
│    ├── 法律保留
│    └── 授權明確性（釋字 522 雙軌）
│
└── 行政自主空間（法律有時而窮）
     ├── 裁量（法律效果的選擇）
     │    ├── 裁量瑕疵（逾越 / 怠惰 / 濫用）→ 違法可撤銷
     │    ├── 裁量縮減至零（釋字 469）→ 得 → 應
     │    └── 裁量基準
     │         原則：一般裁量（裁量基準）優先
     │         例外：裁量基準違法 → 個案裁量優先
     │
     └── 判斷餘地（涵攝的判斷）
          ├── 判斷標準：釋字 553
          │    ├── 括號 1~2：判斷餘地是否存在
          │    │    ├── 事件性質（侵權 ⬇ / 專業 ⬆）
          │    │    └── 決定結構（獨任 ⬇ / 合議 ⬆ / 獨立機關 ⬆⬆）
          │    └── 括號 3~6：判斷瑕疵審查
          │         ├── 程序合法性
          │         └── 實體合法性
          └── 常見有判斷餘地的情形
               ├── 多元組成判斷（教師升等，釋字 462）
               ├── 屬人性判斷（考試 319 / 人事考評）
               └── 專業預測（環評）
```

五、必背釋字速查表

釋字	主題	核心內容
319	考試決定判斷餘地	閱卷委員評分應予尊重（除顯然錯誤外）
462	教師升等判斷餘地	學者專家先行審查 → 應尊重（多元組成）
469	裁量縮減參數	危害迫切 / 可預見 / 仰賴公權力 / 可達成 → 以致縮減
522	授權明確性雙軌	裁罰性 → 嚴格（目的 / 內容 / 範圍須明示）
553	判斷餘地判準	事件性質 + 決定結構 → 判斷餘地 vs 判斷瑕疵
680	懲治走私條例	授權不明確 → 違憲

六、考試實戰提醒

1. **裁量瑕疵辨別**：看到「凡」「一律」→ 怠惰；看到「最高額」→ 可能逾越；看到「為了 X 目的」→ 可能濫用
2. **裁量縮減**：一定要引用**釋字 469** 參數描述個案事實
3. **判斷餘地**：一定要用**釋字 553** 開頭 → 跑兩大部分（判斷餘地 + 判斷瑕疵）
4. **審查密度 ＝ 判斷餘地問題**：題目問審查密度 → 背後就在問有無判斷餘地
5. **看參考法條**：行政法考題常出現陌生法條，務必耐心看完再作答
6. **篇幅分配**：按配分寫，不要為小題寫長篇大論